

Cláusulas pétreas

¿Puede ser inconstitucional una reforma a la Constitución?

Lectura de 10 minutos · Nivel: licenciatura · Actualizado al 2 de octubre de 2026

RESUMEN

¿Puede una mayoría, cumpliendo todas las reglas, reformar la Constitución para quitarle sus derechos a una minoría? Esta lectura explica de dónde viene el control judicial de constitucionalidad (Marbury v. Madison, 1803; Kelsen, 1920), la distinción entre poder constituyente y poder reformador (Sieyès, 1789) y las respuestas de Alemania, Brasil, Francia, la India, Colombia, Israel y Honduras a la idea de un núcleo constitucional intocable. Termina con el debate mexicano de 2024.

PALABRAS CLAVE cláusulas pétreas · control de constitucionalidad · poder constituyente · poder reformador · estructura básica · sustitución de la Constitución · derecho constitucional comparado

IDEAS CLAVE

- El control de constitucionalidad nació para revisar leyes: una ley contraria a la Constitución es nula (Marbury, 1803).
- Las cláusulas pétreas plantean una pregunta más difícil: si una reforma a la propia Constitución puede ser inválida.
- Alemania y Brasil las escribieron en su Constitución; la India y Colombia las derivaron de la idea de que reformar no es destruir ni sustituir.
- La doctrina corta por los dos lados: en Honduras se invocaron derechos para permitir la reelección indefinida.
- México no tiene cláusulas pétreas escritas, y desde 2024 su Constitución prohíbe impugnar las reformas constitucionales.

ÍNDICE

1	Introducción: una pregunta de medio mundo	2	4	Las respuestas del mundo	3
2	El origen del control de constitucionalidad	2	5	El caso mexicano	6
3	Poder constituyente y poder reformador	3	6	Conclusión	7
				Glosario	7
				Preguntas para el repaso	7
				Fuentes	8

Introducción: una pregunta de medio mundo

¿Puede una mayoría, cumpliendo todas las reglas, reformar la Constitución para quitarle sus derechos a una minoría? La pregunta no es teórica. Tribunales de medio mundo han tenido que responderla, y en noviembre de 2024 llegó a la Suprema Corte de México. La respuesta depende de una idea: la de un núcleo que ni siquiera el poder que reforma la Constitución puede tocar. A ese núcleo se le llama, en varios países, **cláusulas pétreas**.

El origen del control de constitucionalidad

Marbury v. Madison (1803)

La historia empieza en 1803, en Washington. William Marbury reclamaba un nombramiento de juez de paz que el nuevo gobierno se negaba a entregarle. Al resolver su caso, el presidente de la Corte Suprema, John Marshall, formuló una idea que la Constitución estadounidense no decía expresamente ¹:

CORTE SUPREMA DE EE. UU.

Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137, 177 (1803)

«[...] un acto de la legislatura contrario a la constitución es nulo.»

«Es enfáticamente competencia y deber del Poder Judicial decir qué es el derecho.»

TEXTO ORIGINAL (INGLÉS) «[...] an act of the legislature, repugnant to the constitution, is void.» · «It is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is.»

SEMBLANZA

John Marshall

1755 – 1835

Derecho constitucional;
judicatura.

QUIÉN FUE

Abogado y político de Virginia, secretario de Estado y presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1801 a 1835.

QUÉ APORTÓ

En *Marbury v. Madison* fundó el control judicial de constitucionalidad: los jueces pueden dejar de aplicar una ley contraria a la Constitución.

Kelsen y el tribunal constitucional (1920)

En 1920, la Constitución de Austria, diseñada con la participación decisiva de Hans Kelsen, confió a un tribunal especializado el poder de anular leyes inconstitucionales con efectos generales (art. 140) ². Nació el modelo europeo o concentrado, distinto del estadounidense, en el que cualquier juez puede inaplicar una ley en el caso concreto.

SEMBLANZA

Hans Kelsen

1881 – 1973

Teoría del derecho; derecho constitucional.

QUIÉN FUE

Jurista austriaco nacido en Praga, autor de la *Teoría pura del derecho* y juez del Tribunal Constitucional de Austria; tras el ascenso del nazismo enseñó en Ginebra y en los Estados Unidos.

QUÉ APORTÓ

Concibió el tribunal constitucional como un órgano especializado que anula las leyes contrarias a la Constitución, modelo adoptado por buena parte de Europa y de América Latina.

Poder constituyente y poder reformador

Esos jueces controlan leyes. ¿Y si lo que atenta contra los derechos es una reforma a la propia Constitución? La distinción que permite pensar el problema es de 1789. El abate Sieyès separó el poder que hace la Constitución de los poderes que nacen de ella ³:

DOCUMENTO HISTÓRICO

Emmanuel-Joseph Sieyès, *¿Qué es el Tercer Estado?*, 3.ª ed., 1789, pág. 111

«La constitución no es obra del poder constituido, sino del poder constituyente. Ningún poder delegado puede cambiar las condiciones de su delegación.»

TEXTO ORIGINAL (FRANCÉS) «[...] la constitution n'est pas l'ouvrage du pouvoir constitué, mais du pouvoir constituant. Aucune sorte de pouvoir délégué ne peut rien changer aux conditions de sa délégation.»

En México, el poder que reforma la Constitución está regulado en su artículo 135: el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en el Congreso de la Unión y la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados ⁴. Ese poder nace de la Constitución. Puede cambiarla; la pregunta es si puede destruirla.

SEMBLANZA

Emmanuel-Joseph Sieyès

1748 – 1836

Teoría política; derecho constitucional.

QUIÉN FUE

Clérigo y político francés, figura central de la Revolución francesa y miembro del Directorio y del Consulado.

QUÉ APORTÓ

Su folleto *¿Qué es el Tercer Estado?* (1789) formuló la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos, base de toda la discusión sobre los límites de la reforma constitucional.

Las respuestas del mundo

Alemania: la cláusula de eternidad

Alemania contestó con su propia historia. El 24 de marzo de 1933, la llamada Ley de Plenos Poderes se aprobó con la mayoría de dos tercios que exigía una reforma constitucional, en un Parlamento bajo coacción, y entregó al gobierno de Hitler la facultad de expedir

leyes ⁵:

LEY ALEMANA Ley de 24 de marzo de 1933 (*Reichsgesetzblatt*, 1933, parte I, n.º 25, pág. 141)

«[...] una vez comprobado que se cumplen los requisitos de la legislación que reforma la Constitución: Artículo 1. Las leyes del Reich podrán ser acordadas también por el Gobierno del Reich, además del procedimiento previsto en la Constitución del Reich.»

TEXTO ORIGINAL (ALEMÁN) «[...] nachdem festgestellt ist, daß die Erfordernisse verfassungsändernder Gesetzgebung erfüllt sind: Artikel 1. Reichsgesetze können außer in dem in der Reichsverfassung vorgesehenen Verfahren auch durch die Reichsregierung beschlossen werden.»

Por eso, en 1949, la Ley Fundamental escribió en su artículo 79, párrafo 3, la llamada cláusula de eternidad ⁶:

CONSTITUCIÓN ALEMANA Ley Fundamental de la República Federal de Alemania (1949), art. 79, párrafo 3

«Es inadmisibles una reforma de esta Ley Fundamental que afecte la organización de la Federación en Länder, la participación de los Länder en la legislación o los principios de los artículos 1 y 20.»

TEXTO ORIGINAL (ALEMÁN) «Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.»

Los artículos 1 y 20 protegen la dignidad humana y los principios del Estado democrático, social y federal de derecho.

Brasil: el nombre de «cláusulas pétreas»

Brasil puso nombre al concepto. Su Constitución de 1988 prohíbe incluso deliberar una propuesta de enmienda «tendente a abolir» la forma federativa del Estado; el voto directo, secreto, universal y periódico; la separación de poderes; y los derechos y garantías individuales (art. 60, § 4.º) ⁷. Allí se les llama *cláusulas pétreas*, y en 1993 el Supremo Tribunal Federal anuló, por primera vez, parte de una enmienda constitucional ⁸.

Francia: una cláusula sin juez

Francia es el contraejemplo. Su Constitución dispone que «no podrá la forma republicana de gobierno ser objeto de reforma» (art. 89), pero en 2003 su Consejo Constitucional declaró que no recibe «ni del artículo 61, ni del 89, ni de ninguna otra disposición de la Constitución la facultad de pronunciarse sobre una revisión constitucional» ⁹. Hay cláusula, pero no hay juez que la haga valer.

La India: la estructura básica

La respuesta más influyente vino de la India. En 1973, en el caso *Kesavananda Bharati*, trece jueces decidieron, por siete votos contra seis, que el Parlamento puede reformar cualquier artículo de la Constitución, pero no alterar su estructura básica ¹⁰:

SUPREMA CORTE DE LA INDIA

Kesavananda Bharati v. State of Kerala, [1973] Supp. S.C.R. 1, 24 de abril de 1973

«El art. 368 no faculta al Parlamento para alterar la estructura básica o el marco de la Constitución.»

TEXTO ORIGINAL (INGLÉS) «Art. 368 does not enable Parliament to alter the basic structure or framework of the Constitution.»

Con esa doctrina, la Corte anuló en 1975 la parte de una reforma que ponía la elección de la primera ministra Indira Gandhi fuera del alcance de los jueces; en 1980 sentenció, en *Minerva Mills*, que «el poder de destruir no es un poder de reformar»; y en 2015 anuló la reforma que cambiaba la forma de nombrar a los jueces, por atentar contra su independencia ¹¹.

Colombia e Israel

Colombia lo formuló con otras palabras: reformar no es sustituir. Desde 2003, su Corte Constitucional sostiene que el poder de reforma no puede sustituir la Constitución por otra distinta ¹², y en 2010 frenó el referendo para una segunda reelección presidencial, porque con ella la Constitución de 1991 dejaría de ser reconocible ¹³. Y el 1 de enero de 2024, la Suprema Corte de Israel anuló, por ocho votos contra siete, una reforma que impedía a los jueces revisar la razonabilidad de las decisiones del gobierno: la Knéset, escribió la presidenta emérita Esther Hayut, «excedió su poder constituyente» ¹⁴.

Honduras: el otro filo

Pero la doctrina corta por los dos lados. En 2015, la Sala de lo Constitucional de Honduras declaró inaplicables los artículos constitucionales que prohibían la reelección presidencial, «por restringir, disminuir y tergiversar derechos y garantías fundamentales» ¹⁵. En 2021, la Corte Interamericana aclaró en una opinión consultiva que «la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos» ¹⁶. Por eso importa tanto quién define ese núcleo intocable, y con qué razones.

PAÍS	FUENTE DEL LÍMITE	QUIÉN LO HACE VALER
Alemania	Texto expreso: art. 79.3 de la Ley Fundamental	Tribunal Constitucional Federal
Brasil	Texto expreso: art. 60, § 4.º	Supremo Tribunal Federal
Francia	Texto expreso: art. 89	Nadie: el Consejo Constitucional se declaró incompetente

PAÍS	FUENTE DEL LÍMITE	QUIÉN LO HACE VALER
India	Doctrina judicial: la estructura básica	Suprema Corte
Colombia	Doctrina judicial: la sustitución de la Constitución	Corte Constitucional
México	Sin cláusulas pétreas escritas	La Constitución prohíbe impugnar sus reformas (2024)

El caso mexicano

La Constitución mexicana no tiene cláusulas pétreas escritas. En 2002, al resolver las controversias contra la reforma indígena, la Suprema Corte sostuvo que reformarla es una función soberana, «no sujeta a ningún tipo de control externo» ¹⁷.

En noviembre de 2024, frente a la reforma judicial, siete de los once ministros votaron que la acción de inconstitucionalidad sí procedía; pero la mayoría resolvió que para invalidar hacían falta ocho votos, y el asunto se desestimó sin estudiar el fondo ¹⁸. En esa sesión, la ministra Margarita Ríos Farjat explicó la distinción que está en el centro de todo este debate:

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

SCJN, Pleno, sesión de 5 de noviembre de 2024, intervención de la ministra Ríos Farjat, págs. 96, 101 y 134 ¹⁸

«[...] una cosa es limitarnos frente a reformas constitucionales regulares y otra es analizar reformas constitucionales medulares, que son las que se realizan sobre cláusulas pétreas.»

Una reforma es medular cuando «se introduce en el núcleo del legado del Constituyente y lo altera, cambia su estructura básica de contención y equilibrio de poder político como garantía de estabilidad y prosperidad de la Unión o arriesga la protección de los derechos humanos».

«[...] si no dotamos de contenido ninguna esencia profunda a la Constitución, parecería que entonces podríamos llegar al punto en donde le demos la vuelta entera a la Constitución y creamos que sigue siendo la misma.»

Hoy, una reforma publicada el 31 de octubre de 2024 dispone en la propia Constitución que «no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución» (art. 107, fr. II) y que son improcedentes las controversias y acciones que tengan ese objeto (art. 105) ¹⁹. El 28 de mayo de 2026, la nueva Suprema Corte resolvió por unanimidad que el amparo no procede contra reformas constitucionales ²⁰.

Conclusión

La democracia no es sólo la regla de la mayoría: también es un núcleo de derechos que ninguna mayoría pasajera debería poder borrar. Pero un núcleo intocable plantea su propio riesgo, como muestra el caso hondureño: alguien tiene que definirlo, y con razones que puedan someterse a crítica. Entre la omnipotencia del poder reformador y la de los jueces, la pregunta de quién protege la esencia de una Constitución sigue siendo una de las más importantes del derecho constitucional contemporáneo.

Glosario

Control de constitucionalidad

Facultad de los jueces de revisar si las normas o los actos son conformes con la Constitución.

Modelo difuso y modelo concentrado

En el primero, cualquier juez puede inaplicar una ley inconstitucional; en el segundo, sólo un tribunal especializado puede anularla.

Poder constituyente

Poder originario que crea la Constitución.

Poder reformador

Órgano que modifica la Constitución conforme al procedimiento que ella misma establece.

Cláusula pétrea o de eternidad

Contenido constitucional que no puede ser modificado, ni siquiera por el poder reformador.

Estructura básica

Doctrina de la Suprema Corte de la India según la cual una reforma no puede alterar los rasgos esenciales de la Constitución.

Sustitución de la Constitución

Doctrina colombiana según la cual reformar no autoriza a reemplazar la Constitución por otra distinta.

Preguntas para el repaso

1. ¿Qué principio fijó *Marbury v. Madison* y en qué se distingue el modelo europeo de control que impulsó Kelsen?
2. Explique la distinción de Sieyès entre poder constituyente y poder constituido, y su relación con el artículo 135 de la Constitución mexicana.
3. ¿Por qué la experiencia alemana de 1933 explica la cláusula de eternidad de 1949?
4. Compare la doctrina de la estructura básica (India) con la de la sustitución de la Constitución (Colombia).
5. ¿Qué enseña el caso de Honduras sobre los riesgos de las cláusulas pétreas?
6. ¿Qué distinción propuso la ministra Ríos Farjat entre reformas regulares y medulares?

CÓMO CITAR ESTA LECTURA

Iurexia, «Cláusulas pétreas. ¿Puede ser inconstitucional una reforma a la Constitución?», *Derecho mexicano, explicado*, material de lectura, actualizado al 2 de octubre de 2026.

Material académico e informativo. No sustituye la asesoría de un abogado. Iurexia es una plataforma de inteligencia artificial para el trabajo jurídico en México: iurexia.com.

Fuentes

Los números en el texto remiten a esta lista. Las traducciones de textos escritos en otros idiomas son propias, salvo que se diga otra cosa. Enlaces consultados el 2 de octubre de 2026.

1. ESTADOS UNIDOS *Marbury v. Madison*, 5 U.S. (1 Cranch) 137, 177 (24 de febrero de 1803), *U.S. Reports*, Biblioteca del Congreso. <https://tile.loc.gov/stor-age-services/service/ll/usrep/usrep005/usrep005137/usrep005137.pdf>
2. CONSTITUCIÓN *Bundes-Verfassungsgesetz* de Austria, 1 de octubre de 1920, art. 140.
3. DOCUMENTO HISTÓRICO Emmanuel-Joseph Sieyès, *Qu'est-ce que le Tiers-État ?*, 3.^a ed., 1789, pág. 111 (ejemplar de la BnF, en Wikimedia Commons).
4. CONSTITUCIÓN Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, arts. 105, 107 y 135. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
5. DOCUMENTO HISTÓRICO *Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich*, 24 de marzo de 1933, *Reichsgesetzblatt* 1933, parte I, n.º 25, pág. 141. https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz_zur_Behebung_der_Not_von_Volk_und_Reich
6. CONSTITUCIÓN Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, art. 79. https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_79.html
7. CONSTITUCIÓN Constitución de la República Federativa de Brasil (1988), art. 60, § 4.º https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
8. TRIBUNAL EXTRANJERO Supremo Tribunal Federal de Brasil, ADI 939, 15 de diciembre de 1993.
9. TRIBUNAL EXTRANJERO Constitución francesa de 1958, art. 89 (traducción oficial); Conseil constitutionnel, decisión 2003-469 DC, 26 de marzo de 2003. <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2003/2003469DC.htm>
10. TRIBUNAL EXTRANJERO Suprema Corte de la India, *Kesavananda Bharati v. State of Kerala*, [1973] Supp. S.C.R. 1, 24 de abril de 1973.
11. TRIBUNAL EXTRANJERO Suprema Corte de la India, *Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain*, [1976] 2 S.C.R. 347 (1975); *Minerva Mills v. Union of India*, [1981] 1 S.C.R. 206 (1980); *Supreme Court Advocates-on-Record Assn. v. Union of India*, [2015] 13 S.C.R. 1 (16 de octubre de 2015).
12. TRIBUNAL EXTRANJERO Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-551 de 2003. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-551-03.htm>
13. TRIBUNAL EXTRANJERO Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-141 de 2010. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-141-10.htm>
14. TRIBUNAL EXTRANJERO Suprema Corte de Israel, HCJ 5658/23, 1 de enero de 2024, voto de la presidenta emérita Esther Hayut, párr. 214 (versión en inglés).
15. TRIBUNAL EXTRANJERO Corte Suprema de Justicia de Honduras, Sala de lo Constitucional, fallo de 22 de abril de 2015, pág. 31.
16. CORTE INTERAMERICANA Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-28/21, 7 de junio de 2021. https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_28_esp.pdf
17. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia P/J. 39/2002, Pleno de la SCJN, registro digital 185941. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/185941>
18. SUPREMA CORTE SCJN, versión taquigráfica de la sesión del Pleno de 5 de noviembre de 2024 (acción de inconstitucionalidad 164/2024 y acumuladas).
19. DIARIO OFICIAL *Diario Oficial de la Federación*, 31 de octubre de 2024, edición vespertina, reforma a los arts. 105 y 107 constitucionales. <https://dof.gob.mx/abrirPDF.php?archivo=31102024-VES.pdf&anio=2024&repo=repo-sitorio/>
20. SUPREMA CORTE SCJN, versión taquigráfica de la sesión del Pleno de 28 de mayo de 2026 (amparo en revisión 555/2025).